

1502575-86.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR ZANIOLO SCHULZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Vistos.

ARTUR ZANIOLO SCHULZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502575-86.2022.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502575-86.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTUR ZANIOLO SCHULZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Vistos.

ARTUR ZANIOLO SCHULZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 14h10, na Rodovia Washington Luiz, Km 230 +500m, no município de São Carlos, estado de São Paulo, após deixar o estado do Paraná, transportava 236 (duzentos e trinta e seis) porções de Cannabis sativa, L, também conhecida como maconha, pesando 183 kg (cento e oitenta e três quilos), além de outras 2 (duas) porções de Cannabis sativa, L, também conhecida como maconha, pesando 9 g (nove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme narrado no boletim de ocorrência as

fls. 52/54, auto de exibição e apreensão as fls. 12, e consoante laudo de constatação de fls. 15/17, fotografias a fls. 22/39, laudo de exame toxicológico de fls. 130/132, laudo do veículo a fls. 133/136).

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva (fls. 61/63). Notificado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 212/215.

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2022 (fl. 217).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência. Proceceu-se à oitiva de cinco testemunhas e ao interrogatório do réu.

Encerrada a instrução, foi concedido prazo para apresentação de memoriais.

O Ministério Público se manifestou em fls. 318/333, requerendo a condenação nos termos da denúncia. Juntou documentos em fls. 334/1731.

A defesa, de outra parte, arguiu ilicitude do laudo e documentação anexados à manifestação final do Parquet. No mérito, pediu a concessão dos benefícios legais e a fixação da pena base no mínimo legal (fls. 1735/1753).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 12, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 130/132 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Interrogado em audiência, o réu admitiu a prática da infração penal que lhe é atribuída. Disse que tinha uma dívida com traficante, aquiescendo em levar as drogas da cidade de Guaíra, no Paraná, até a capital paulista, mediante contraprestação no valor de R\$8.000,00, vindo a ser abordado por policiais militares neste município de São Carlos.

A confissão harmoniza-se com os demais elementos de prova amealhados em contraditório.

Ouvidos em juízo, os policiais militares José Eduardo Pereira Dias e Willian Gabriel de Oliveira Alves prestaram declarações uniformes sobre os fatos. Relataram que realizavam patrulhamento de rotina quando optaram por abordar o veículo conduzido pelo acusado com o propósito de verificar a adequação do automóvel às normas de trânsito. Ao fazê-lo, verificaram que o denunciado estava em estado de ânimo exaltado, demonstrando nervosismo. Questionado, o acusado admitiu que transportava maconha, sendo que os tóxicos foram localizados no interior do veículo. As testemunhas acrescentaram que o réu relatou que recebera a quantia de R\$8.000,00 para promover o transporte dos tóxicos a partir do estado do Paraná.

A confissão empreendida, as circunstâncias da abordagem, a quantidade expressiva de entorpecentes e a apreensão de numerário indicam que o acusado promovia o comércio clandestino.

Considerando que o delito foi praticado entre estados da federação, uma vez que o acusado transportava os entorpecentes a partir de cidade situada no Paraná, destinando-os a este estado de São Paulo, deve incidir a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Trata-se de circunstância fática referida na inicial acusatória e que restou devidamente configurada no curso da instrução criminal, haja vista os testemunhos dos agentes públicos e o teor do interrogatório judicial.

De rigor, em consequência, o acolhimento integral da pretensão condenatória expressa na denúncia.

O acusado é primário e não há comprovação de que integre organização criminosa ou que faça da atividade ilícita seu meio de vida, devendo ser reconhecida em seu favor a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. De outra parte, a redução operar-se-á no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendida (superior a 183 quilos), indicando que a conduta do acusado inserir-se-ia em contexto de abastecimento a pontos de venda, ensejando potencialmente efeitos deletérios a saúde de grande quantidade de usuários.

Passo a dosar a pena.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal,

em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução aquém do piso (Súmula 231 do STJ).

Em razão da causa de aumento de aumento descrita no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força da causa de diminuição já reconhecida, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), do que resulta o total de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Torno-a definitiva pois não há outras causas de alteração.

Ponderando a gravidade em concreto da infração praticada, em detrimento da saúde pública, anotando-se o transporte interestadual de vultosa quantidade de entorpecente, estabeleço regime semiaberto para início de cumprimento da pena, inviabilizando-se, pelos mesmos motivos, a substituição por restritivas de direitos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu ARTUR ZANIOLO SCHULZ como incurso no artigo 33, caput c.c. o §4º, da Lei 11.343/06, à pena 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor mínimo.

À vista do pedido de fls. 263/269 e da documentação encartada (fls. 270/311), defiro a restituição do veículo apreendido.

Declaro o perdimento dos valores e dos demais bens, pois decorrentes da prática da infração penal ou utilizados no cometimento do ilícito.

Autorizo a incineração das drogas.

Permanecem inalteradas as condições que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devendo o réu ser recomendado na prisão em que se encontra.

Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

P.I. Oportunamente, arquivem-se os autos.

São Carlos, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA